



PUTUSAN
Nomor 1088 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIFIN W. SINAGA atau **A. W. SINAGA** atau **WARKIN TUA SINAGA**, bertempat tinggal di Desa Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruth Naola Marissa Purba, S.H, dan kawan, Para Pengacara pada kantor hukum Ruth Naola Marissa Purba & Rekan, berkantor di Jalan Farel Pasaribu Nomor 119, Kota Pematang Siantar, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ir. RONA SINITA SINAGA**, bertempat tinggal di Perum Duta Bumi Blok I B Nomor 11, RT 02, RW 28, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
2. **ENDI GP SINAGA**, bertempat tinggal di Kampung Duku, RT 09, RW 02, Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta;
3. **DAVID AISAR PINONDANG S.**, bertempat tinggal di Kampung Duku, RT 09, RW 02, Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta;
4. **GANDA TUA MARATHUR**, bertempat tinggal di Kampung Duku, RT 09, RW 02, Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta;
5. **RISMAULI NATALINA SINAGA**, bertempat tinggal di Komplek Ditjen Migas 44 Nomor 20B, RT 01, RW 07, Kemanggisian, Kecamatan Palmerah, Jakarta;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Torang R. E. Manurung, S.E., M.M., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Torang Manurung & Partners, berkantor di Jalan Tondonegoro Nomor 4, Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Warisan/ulos-ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007 berlaku sebagai hukum sebagaimana Pasal 1338 ayat 1, sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan dan memutus bahwa ketiga objek tanah, yang meliputi:
 - A. Tanah Parjabuan seluas $\pm$ 5000 (lima ribu) meter persegi;
Tanah Parladangan yang terletak di Parjabuan Dusun I Pasar Baswesen, Nagori Pariksabunagan, Kecamatan Dolol Pardamaian, Kabupaten Simalungun, yang berbatas:
Utara : Tanah Arifin W. Sinaga,
Selatan: Tanah Juanda Manik,
Timur : Jalan Parladangan,
Barat : Tanah Juanda Manik;
 - B. Tanah Parhonasan $\pm$ 9700 (sembilan ribu tujuh ratus) meter persegi;
Tanah Parhonasan/Tanah Darat yang terletak di Huta Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, yang berbatas:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023



Utara : Amel Purba,
Selatan: Holden Sitio/ A. W. Sinaga,
Timur : St A.W Sinaga,
Barat : Sukaman Malau;

C. Tanah Juma Pea ± 12564 (dua belas ribu lima ratus enam puluh empat) Meter Persegi;

Tanah Sawah/Darat Juma Pea yang terletak di Huta Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, yang berbatas:

Utara : Jalan Raya Tigaras,
Selatan: Parladangan Raja Uli Purba dan Tanah J.W Sinaga.
Timur : Parladangan Saurman Malau.
Barat : Tanah Manat Sidabalok;

Milik Para Penggugat yang diperoleh dari waris orang tuanya yang bernama J. W Sinaga sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara;

5. Menyatakan dan memutus sah serta mengikat, Surat Keterangan Tanah Nomor 593/089/XII/2002/2007 tanggal 11 Desember 2007, yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Pariksabungan, yang dilegalisasi oleh Kecamatan Dolok Pardamean tanggal 14 Desember 2007;
6. Menyatakan dan memutus sah serta mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor 593/212/PS/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Pariksabungan, yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;
7. Memerintahkan kepada dinas terkait/BPN Kab. Simalungun untuk segera menerbitkan SHM (sertifikat hak milik) atas tanah Parjabuan, Parhonasan dan Juma Pea sebagaimana surat penyerahan waris/ulos-olos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007, setelah Para Penggugat, salah satu dan atau beberapa Penggugat mendaftarkan ke BPN Kabupaten Simalungun;
8. Menyatakan Tergugat telah dengan bujuk rayu kepada 11 (sebelas) warga untuk membuat surat pernyataan palsu;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023



9. Menyatakan Tergugat dengan tidak izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung, kolam pancingan dan bangunan semi permanen di tanah Juma Pea Para Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *juncto* Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Menyatakan surat pernyataan warga tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan Tergugat telah tanpa ijin menguasai, mengelola dan memanfaatkan hasil tanah Parjabuan, Parhonasan dan Juma Pea secara melawan hukum, norma dan etika sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP *juncto* Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
12. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah Parhonasan, Parjabuan dan Juma Pea sebagaimana Surat Keterangan Waris/Ulos-Ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007 kepada Para Penggugat;
13. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk meninggalkan Tanah Parhonasan, Parjabuan dan Juma Pea sebagaimana Surat Penyerahan Warisan/ulos-ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007;
14. Menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian;
15. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil yang meliputi:
 - a. Tidak merasakan manfaat tanah Parhonasan, Parjabuan dan Tanah Juma Pea milik Para Penggugat dari tahun 2007 hingga sekarang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Biaya transportasi, akomodasi dan lain-lain yang selama ini dikeluarkan Para Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



c. Biaya advokasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Total kerugian materiil sebesar Rp2.325.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian imateriil

Rasa cemas, rasa was-was, rasa malu terhadap keluarga besar dan para tetangga kampung karena perbuatan Para Tergugat, yang apabila dirupiahkan dengan uang layak dan pantas dinilai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Total kerugian Rp2.325.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

16. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi segera dan seketika, ketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

a. Tidak merasakan manfaat tanah Parhonasan, Parjabuan dan Tanah Juma Pea milik para penggugat dari tahun 2007 hingga sekarang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Biaya transportasi, akomodasi dan lain-lain, yang selama ini dikeluarkan Para Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);

c. Biaya advokat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Total kerugian materiil sebesar Rp2.325.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Imateriil:

Rasa cemas, rasa was-was, rasa malu terhadap keluarga besar dan para tetangga kampung karena perbuatan Para Tergugat, yang



apabila dirupiahkan dengan uang layak dan pantas dinilai sebesar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta);

Total kerugian materiil dan imatriil, Rp2.325.000.000,00 +
Rp1.500.000.000,00 = Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus
dua puluh lima juta rupiah);

17. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
18. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Parjabuan, Parhonasan dan Juma Pea sebagaimana Surat Penyerahan Warisan/ulos-ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007;
19. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan atau peninjauan kembali;
20. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
 - a. *Gemis aanhoeda nigheid*;
 - b. *Plurium litis consortium*;
 - c. *Ex juri terti*;
 - d. *Niet ontvankelijke verklaard (error in persona)*;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
 - a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - b. Dasar peristiwa dan atau fakta gugatan tidak jelas;



- c. Objek sengketa tidak jelas;
- d. Kerugian tidak dirinci;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- i. Menyatakan gugatan rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keterangan Tanah Nomor 593/14/Pem.T tanggal 1 Oktober 2004 yang didaftarkan di Kecamatan Dolok Pardamean;
- iii. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi memasuki lahan tanpa permisi, merusak tanaman jahe, dan mendirikan plang pengumuman adalah perbuatan melawan hukum;
- iv. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi cukup sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dalam pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) secara tunai;
- v. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi dengan cara datang ke rumah Penggugat rekonvensi untuk makan bersama dan saling memaafkan;
- vi. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan apapun jua pada objek yang gugatan rekonvensi maupun konvensi;
- vii. Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum lainnya;

Atau,

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Warisan/ulos-ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007 berlaku sebagai hukum sebagaimana Pasal 1338 ayat (1), sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan dan memutus bahwa ketiga objek tanah, yang meliputi:
 - A. Tanah Parjabuan seluas $\pm$ 5000 (lima ribu) meter persegi;
Tanah Parladangan yang terletak di Parjabuan Dusun I Pasar Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamaian, Kabupaten Simalungun, yang berbatas:
Utara : Tanah Arifin W. Sinaga,
Selatan: Tanah Juanda Manik,
Timur : Jl. Parladangan,
Barat : Tanah Juanda Manik;
 - B. Tanah Parhonasen $\pm$ 9700 (sembilan ribu tujuh ratus) meter persegi;
Tanah Parhonasen/Tanah Darat yang terletak di Huta Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, yang berbatas:
Utara : Amel Purba,
Selatan: Holden Sitio/ A. W. Sinaga,
Timur : St A.W Sinaga,
Barat : Sukaman Malau;
 - C. Tanah Juma Pea $\pm$ 12564 (dua belas ribu lima ratus enam puluh empat) meter persegi;
Tanah Sawah/Darat Juma Pea yang terletak di Huta Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, yang berbatas:
Utara : Jalan Raya Tigaras,
Selatan: Parladangan Raja Uli Purba dan Tanah J.W Sinaga,
Timur : Parladangan Saurman Malau,
Barat : Tanah Manat Sidabalok;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Penggugat yang diperoleh dari waris orang tuanya yang bernama J. W. Sinaga sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPdata;

5. Menyatakan dan memutus sah serta mengikat, Surat Keterangan Tanah Nomor 593/089/XII/2002/2007 tanggal 11 Desember 2007, yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Pariksabungan, yang dilegalisasi oleh Kecamatan Dolok Pardamean tanggal 14 Desember 2007;
6. Menyatakan dan memutus sah serta mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor 593/212/PS/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Pariksabungan, yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;
7. Memerintahkan kepada dinas terkait/BPN Kabupaten Simalungun untuk segera menerbitkan SHM (sertipikat hak milik) atas Tanah Parjabuan, Parhonasan dan Juma Pea sebagaimana surat penyerahan waris/ulos-ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007, setelah Para Penggugat, salah satu dan atau beberapa Penggugat mendaftarkan ke BPN Kabupaten Simalungun;
8. Menyatakan Tergugat telah tanpa ijin menguasai, mengelola dan memanfaatkan hasil tanah Parjabuan, Parhonasan dan Juma Pea secara melawan hukum, norma dan etika sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP *juncto* Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
9. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah Parhonasan, Parjabuan dan Juma Pea sebagaimana Surat Keterangan Waris/Ulos-Ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007 kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk meninggalkan Tanah Parhonasan, Parjabuan dan Juma Pea sebagaimana Surat Penyerahan Warisan/ulos-ulos Nomor 01/HT/2/1980, tanggal 7 November 2007;
11. Menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 330/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Register Perkara: 330/PDT/2022/PT Mdn, yang amar putusannya dibacakan tanggal 4 Agustus 2002 dengan segala akibat hukumnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2021/PN. Sim dengan amar putusan:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan gugatan rekonsvansi diterima untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berlaku surat keterangan tanah Nomor 593/14/Pem.T tanggal 1 Oktober 2004 yang didaftarkan di Kecamatan Dolok Pardamean;
- c. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonsvansi memasuki lahan tanpa permisi, merusak tanaman jahe, dan mendirikan plang pengumuman adalah perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat rekonsvansi membayar kerugian materiil Penggugat rekonsvansi cukup sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dalam pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) secara tunai;
- e. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat rekonsvansi untuk membayar kerugian imateriil Tergugat Konvensi atau Penggugat rekonsvansi dengan cara datang ke rumah Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonsvansi untuk makan bersama dan saling memaafkan;
- f. Memerintahkan agar Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonsvansi tidak melakukan tindakan apapun jua pada objek yang sengketa;
- g. Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonsvansi melakukan upaya hukum lainnya;

Atau,

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Bahwa ternyata objek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah diperoleh Para Penggugat dari warisan orangtua Para Penggugat yang telah meninggal dunia bernama J. W. Sinaga yaitu:
 - a. Tanah Parjabuan seluas $\pm$ 5000 (lima ribu) meter persegi berupa Tanah Parladangan yang terletak di Parjabuan Dusun I Pasar Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamaian, Kabupaten Simalungun;
 - b. Tanah Parhonasan $\pm$ 9700 (sembilan ribu tujuh ratus) meter persegi berupa Tanah Parhonasan/Tanah Darat yang terletak di Huta Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;
 - c. Tanah sawah/darat Juma Pea $\pm$ 12.564 (dua belas ribu lima ratus enam puluh empat) meter persegi berupa Tanah Sawah Juma Pea yang terletak di Huta Baswesen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menguasai, menanam dan memanfaatkan objek sengketa sebagaimana perkara *aquo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi



haruslah ditolak, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara a quo telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARIFIN W. SINAGA atau A. W. SINAGA atau WARKIN TUA SINAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIFIN W. SINAGA** atau **A. W. SINAGA** atau **WARKIN TUA SINAGA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2023